

第6章 地方自治法

第1節 地方公共団体の種類

重要度 A

学習のPOINT



地方公共団体にはどのような種類があるかを、まとめの図を使って押さえておきましょう。平成23年・平成26年の地方自治法改正によって変わった部分もありますので要注意です。

1 地方自治法とは何か

(1) 地方自治法制定の経緯

大日本帝国憲法は、地方自治に関する規定を設けていませんでしたが、第二次世界大戦後に日本国憲法が制定され、第8章に地方自治の規定が設けられました。そして、これを受けて、昭和22年に地方自治法が制定されました。※1 ※2 図24-22-オ

(2) 地方自治法の目的

地方自治法は、**地方自治の本旨**に基づいて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織・運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における**民主的にして能率的な行政の確保**を図るとともに、**地方公共団体の健全な発達**を保障することを目的としています（1条）。図24-22-イ

なお、地方自治の本旨とは、①**住民自治**、②**団体自治**の2つを意味しますが（P133参照）、この点について明示した規定はありません。図24-22-ウ

2 地方公共団体の種類

地方自治法上、地方公共団体は、**普通地方公共団体**と**特別地方公共団体**の2つに大別されています（1条の3第1項）。

※1 参考

日本国憲法には、地方自治法の廃止は、住民投票を経て行わなければならないとの規定はない。図24-22-ア

※2 参考

地方自治法には、地方財政法や地方公務員法等に優先して適用されるとの規定はない。図24-22-エ

(1) 普通地方公共団体

普通地方公共団体とは、**都道府県**と**市町村**のことです（1条の3第2項）。

市町村は、基礎的な地方公共団体であり（2条3項）、その区域において住民に最も身近な団体として事務を行います。これに対して、都道府県は、市町村を内部に含んでいるため（5条2項）、市町村に対する援助・連絡調整など広域的な観点から事務を行います。^{※3}

もっとも、地方分権の推進のため、住民に身近な行政はできる限り住民にとって身近な市に委ねるべきことから、都道府県が処理すべき事務であっても、一定の規模を有する市であれば処理することができるとされています。これを**大都市に関する特例**といいます。特例が認められている大都市には、①**指定都市**、②**中核市**の2種類があります。^{※4} 図25-23-3

【大都市に関する特例】

	指定都市	中核市
意味	政令で指定する人口 50万 以上の市	政令で指定する人口 20万 以上の市 ^{※4}
処理する 事務	都道府県が処理することとされている事務の全部又は一部（252条の19第1項） 図20-25-1、22-22-5	指定都市が処理することができる事務のうちの一部（252条の22第1項） 図20-25-4、22-22-3
区の設置	義務（252条の20第1項） ^{※5} ^{※6} 図20-25-2、22-22-1	不可
関係市の申出	不要	必要（252条の24第1項） ^{※7}

なお、地方公共団体の組織及び運営の合理化を図るため、平成26年の地方自治法改正により、普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体と連携して事務を処理するにあたっての基本方針及び役割分担を定める**連携協約**を締結できるものとされました（252条の2）。

(2) 特別地方公共団体

特別地方公共団体とは、普通地方公共団体だけでは十分に処理できない事務を処理するために、特別に設置された地方公共団体のことです。特別地方公共団体には、①**特別区**、②**地方公**

※3 参考

従来、市町村は、その事務を処理するに当たり、議会の議決を経て、総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定めなければならないとされていたが、平成23年の地方自治法改正によりこの規定は削除された。図21-21-5

※4 法改正情報

平成26年の地方自治法改正により、特例市が廃止され、中核市の要件が人口30万以上から人口20万以上に緩和された。図22-22-3

※5 参考

指定都市の設置する区は、行政区にすぎず、法人格を有しない。図20-25-2、22-22-2、27-22-イ、30-22-2

※6 参考

指定都市は、必要と認めるときは、条例で、区地域協議会を置くことができる（252条の20第7項）。図22-22-4

※7 参考

市が中核市の指定の申出をしようとする場合、あらかじめ議会の議決を経て、都道府県の同意を得なければならない（252条の24第2項）。図20-25-3

共同体の組合、③財産区の3種類があります（1条の3第3項）。※1 21-23-5、30-22-1

① **特別区**

特別区とは、いわゆる東京23区のことであり、実質的には市町村と同様の地方公共団体です。20-25-2、28-22-5

② **地方公共団体の組合**

地方公共団体の組合とは、複数の地方公共団体が事務を共同で処理するために設置する団体のことです。※2

地方公共団体の組合は、**一部事務組合**と**広域連合**の2種類に分類されます（284条1項）。※3 25-23-1

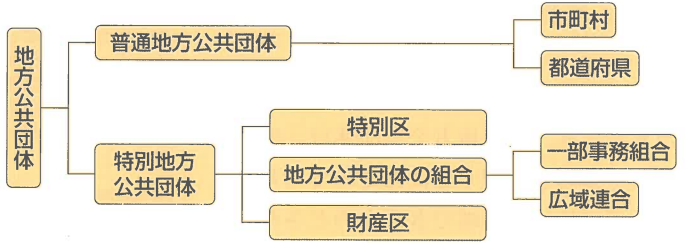
【地方公共団体の組合】

一部事務組合 ※4	普通地方公共団体（市町村・都道府県）及び特別区が、その事務の一部を共同して処理するために設置する団体 21-23-1・2
広域連合	普通地方公共団体及び特別区が、広域にわたる総合的な計画を作成し、その事務の一部を計画的に処理するために設置する団体

③ **財産区**

財産区とは、市町村又は特別区の一部が財産を有している場合などに、その管理や処分を目的として設置される団体のことです（294条）。

【地方公共団体の種類のまとめ】



※1 **法改正情報**

平成23年の地方自治法改正により、特別地方公共団体であった地方開発事業団は廃止された。

※2 **具体例をイメージ**

例えば、地方公共団体の事務として消防活動があるが、1つの地方公共団体では、高性能の消防自動車を購入するのは費用面の負担が大きいき、また、大規模な火災が発生した場合に人手が足りないといった事態も想定できることから、消防活動を他の地方公共団体と共同で行うため、地方公共団体の組合を設置する場合などである。

※3 **法改正情報**

平成23年の地方自治法改正により、地方公共団体の組合のうち全部事務組合・役場事務組合は廃止された。

※4 **参考**

一部事務組合には議会が設置されるので（287条1項5号）、その独自の条例が制定されることがある（292条、96条1項1号）。21-23-3

確認テスト

- ☐☐☐ 1 地方自治法上、地方公共団体は、普通地方公共団体と特別地方公共団体の2つに大別されている。
- ☐☐☐ 2 大都市に関する特例が認められている大都市には、指定都市・中核市・特例市の3種類がある。
- ☐☐☐ 3 特別地方公共団体には特別区、地方公共団体の組合、財産区及び地方開発事業団の4種類がある。

解答 1 ○ (1条の3第1項) 誤×特例市は、平成26年の地方自治法改正で廃止された。あとは正しい。 2 × 地方開発事業団は、平成23年の地方自治法の改正で廃止された。あとは正しい (1条の3第3項)。



学習のPOINT

地方公共団体の事務にはどのような種類があるかを押さえた上で、その事務を処理する際に守らなければならない基本原則について押さえていきましょう。

1 地方公共団体の事務の種類

地方公共団体が処理する事務には、**自治事務**と**法定受託事務**の2種類があります。※1 図30-24-2

(1) 自治事務

自治事務とは、地方公共団体が本来果たすべき事務であって、法定受託事務以外のものです（2条8項）。※2 図21-21-1、28-23-ア、29-23-4、30-24-3、2-23-1

自治事務については、特にその地方公共団体の自己責任を認めるとともに自主性を尊重すべきであることから、国は、地方公共団体が**地域の特性**に応じて当該事務を処理することができるよう特に配慮しなければならないとされています（2条13項）。

(2) 法定受託事務

法定受託事務とは、国や都道府県が本来果たすべき役割に関する事務であって、法令により他の地方公共団体に委ねられたもののことです（2条9項）。

法定受託事務には、国が行うべき事務を都道府県・市町村・特別区が処理する**第1号法定受託事務**と、都道府県が行うべき事務を市町村・特別区が処理する**第2号法定受託事務**があります。※3 図28-23-イ

※1 参考

首長その他の執行機関が国の指揮監督のもとに国の機関として行う機関委任事務は、平成12年の地方自治法の改正により廃止された。図23-48-4

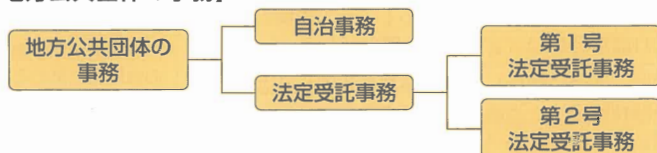
※2 具体例をイメージ

例えば、飲食店営業の許可、病院・薬局の開設許可、都市計画の決定などである。

※3 具体例をイメージ

第1号法定受託事務の例としては、国政選挙・戸籍事務・パスポートの交付などが、第2号法定受託事務の例としては、都道府県知事や議会の議員の解職投票の事務などがある。

【地方公共団体の事務】



なお、自治事務と法定受託事務の違いは、以下の表のようになります。

【自治事務と法定受託事務】

	自治事務	法定受託事務
議会の議決事項	自由に追加することができる	国の安全に関することその他の事由により議会の議決すべきものとして政令で定めるものを除き、追加することができる ※4
議会の検査権・調査権・監査請求権	労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、行使することができる	国の安全を害するおそれがあることその他の事由により対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除き、行使することができる
監査委員の監査 図30-24-5		
国の代執行による関与	不可	可能
国の行政機関に対する審査請求	原則不可	可能

※4 法改正情報

平成23年の地方自治法改正により、法定受託事務に係るものであっても、国の安全に関することその他の事由により議会の議決すべきものとして政令で定めるものを除き、議会の議決事項を追加することができるようになった。

2 事務処理の基本原則

地方公共団体の事務処理については、以下のような原則が適用されます。

【地方公共団体の事務処理の原則】

法令の解釈指針	地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づいて、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえてこれを解釈し、及び、運用するようになしなければならない（2条12項）
効率性の原則	地方公共団体は、その事務を処理するにあたっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果をあげるようにななければならない（2条14項） 図21-21-2 ※5

※5 過去問チェック

地方公共団体は、その事務を処理するに当たっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにななければならない。→○（21-21-2）

合理化・適正化の原則	地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めて、その規模の適正化を図らなければならない（2条15項）  21-21-3  1
法令適合の原則	地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならず、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない（2条16項）  2  21-21-4

※1 過去問チェック

地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。→○（21-21-3）

※2 参考

法令適合の原則に違反して行った地方公共団体の行為は、無効とされる（2条17項）。21-21-4

確認テスト

- ☐☐☐ 1 自治事務とは、地方公共団体が本来果たすべき事務であって、法定受託事務以外のものである。
- ☐☐☐ 2 法定受託事務には、都道府県が行うべき事務を市町村・特別区が処理する第1号法定受託事務と、国が行うべき事務を都道府県・市町村・特別区が処理する第2号法定受託事務がある。
- ☐☐☐ 3 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならず、これに違反して行った地方公共団体の行為は、無効とされる。

解答 1○（2条8項） 2×第1号法定受託事務と第2号法定受託事務が反対である（2条9項）。 3○（2条16項・17項）



学習のPOINT

地方公共団体の機関については、議会と執行機関（長や行政委員会）及び両者の関係が頻出ですので、これらを重点的に学習しておきましょう。

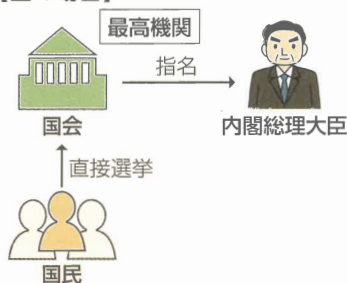
1 議会

(1) 議会の地位

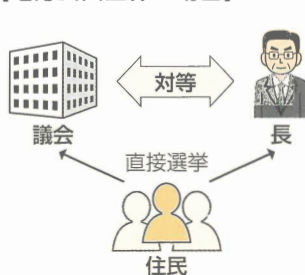
憲法93条1項は、地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置することとしています。これを受けて、地方自治法89条も、地方公共団体に議会を設置することとしています。^{※3}

地方公共団体の議会は、国でいうところの国会と同様の役割を果たします。もっとも、国会が国権の最高機関である（憲法41条）のと異なり、地方公共団体の議会は、地方公共団体の最高機関ではなく、^{ちょう}長と対等の地位を有することになります。これは、地方公共団体の議会の議員も長も、ともに住民により直接選挙される点（憲法93条2項）で、国会議員のみが国民により直接選挙される国の場合とは異なるからです。

【国の場合】



【地方公共団体の場合】



(2) 議会の構成

議会は、議員とその中から選挙される議長・副議長で構成されます。

※3 参考

町村は、条例で定めれば、議会を置かずに有権者で構成される町村総会を設置することができる（94条）。[■]20-21-2、22-23-オ、29-23-1

① 議員 ※[※]

地方自治法上、議会の議員の任期は、**4年**とされています(93条1項)。28-22-3

そして、議会の議員は、衆議院議員・参議院議員(92条1項)、他の地方公共団体の議会の議員・常勤の職員・短時間勤務職員(92条2項)と兼ねることができません。^{※2}

なお、議会の議員は、議員の定数の**12分の1以上**の者の賛成により、議会の議決すべき事件につき、議会に議案を提出することができます(112条1項本文・2項)。元-22-4

もっとも、**予算**については提出することができません(112条1項ただし書)。元-22-4

② 議長・副議長

議会は、議員の中から議長・副議長1人を選挙しなければなりません(103条1項)。

議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表します(104条)。また、委員会に出席し、発言することができます(105条)。

議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行います(106条1項)。

(3) 議会の活動

① 招集

議会の招集は、**長**が行います(101条1項)。元-22-1

もっとも、臨時会の場合、**議長**は議会運営委員会の議決を経て、議員定数の**4分の1以上**の者はこの議決を経ずに、長に対して会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができます(101条2項・3項)。^{※3} 元-22-1・2

そして、議長等の臨時会の招集請求に対して長が招集しないときは、**議長**が臨時会を招集することができます(101条5項)。^{※4} 3-24-ウ

② 会期

地方公共団体の議会も、国会と同様に、1年を通じて常に活動しているわけではなく、活動するのは一定の期間(**会期**といえます)に限られています。

※1 法改正情報

平成23年の地方自治法改正により、議員の定数の上限は撤廃されたので、条例で定数を自由に定めることができるようになった(90条1項、91条1項)。28-22-3

※2 参考

議会の議員と非常勤の職員との兼職は禁止されていない。

※3 参考

議会の招集請求があったときは、長は、請求のあった日から20日以内に臨時会を招集しなければならない(101条4項)。元-22-2

※4 法改正情報

平成24年の地方自治法改正により、長が臨時会の招集請求に応じない場合、議長による臨時会の招集が認められるようになった。

会期には、**定例会**と**臨時会**の2種類があります(102条1項)。^{※5} 図元-22-3

【地方公共団体の議会の会期】

定例会	案件の有無に関係なく、毎年条例で定める回数、定期的に招集されるもの(102条2項)
臨時会	必要がある場合にあらかじめ告示された特定の事件を審議するために招集されるもの(102条3項・4項) 図元-22-3

もともと、条例により、定例会・臨時会の区分を設けず、**通年の会期**(条例で定める日から翌年の当該日の前日まで)とすることもできます(102条の2第1項)。^{※6}

③ 議事・議決

議会は、議員定数の**半数以上**が出席しなければ、議事を開き議決をすることができません(113条本文)。国会の定足数は総議員の3分の1以上でしたが、地方公共団体の議会の定足数は、これよりも厳しく半数以上とされています。^{※7}

また、議会の議事は、**出席議員の過半数**で決定し、可否同数のときは、議長が決定権をもっています(116条1項)。このように、表決数については、国会の場合と同様です。^{※8}

④ 会議の公開

議会の会議は、国会の場合と同様、公開するのが原則です(115条1項本文)。図元-22-5

もともと、**議長又は議員3人以上**の発議により**出席議員の3分の2以上**の多数で議決した場合、秘密会を開くことができます(115条1項ただし書)。

⑤ 議会の権限

議会は、条例の制定・改廃、予算の議決、決算の認定、契約の締結など、地方自治法96条1項各号に列举された事項について議決する権限を有します。^{※9} 図19-23-4、26-44

また、ここに列举された事項以外の事項であっても、**法定受託事務**に係るものであって国の安全に関することその他の事由により議会の議決すべきものとするのが適当でないものとして政令で定めるものを除き、条例で議決事項を追加することができます(96条2項)。

※5 引っかけ注意!



国会の会期と地方公共団体の議会の会期は、種類が違ってしますので、区別して押さえておく必要があります。

※6 法改正情報

平成24年の地方自治法改正により、地方公共団体の議会について、通年の会期とすることができるようになった。

※7 参考

議会の議員の定数の半数以上の者から請求があるときは、議長は、その日の会議を開かなければならない(114条1項)。図元-22-5

※8 参考

議長や議員は、自己の一身に関する事件や自己の従事する業務に直接関係のある事件については、原則として、議事に参加することができない(117条本文)。図19-23-5

※9 参考

議会は、予算について増額して議決することもできる(97条2項本文)。図19-23-1

さらに、議会は、以下のような権限を有しています。

【議会の権限】

	意味	除外事由
検査権・監査請求権 (98条1項)	地方公共団体の事務に関する書類・計算書を検閲し、当該普通地方公共団体の長や行政委員会の報告を請求して、当該事務の管理、議決の執行及び出納を検査する権限	自治事務にあつては、労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるもの、法定受託事務にあつては、国の安全を害するおそれがあることその他の事由により対象とすることが適当でないものとして政令で定めるもの
調査権 (100条1項)	地方公共団体の事務に関する調査を行い、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求する権限 ※1 ※2	

※1 参考

調査権の実効性を確保するため、正当の理由がないのに、議会に出頭せず若しくは記録を提出しないとき又は証言を拒んだときは、6ヶ月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処せられる(100条3項)。

※2 法改正情報

平成24年の地方自治法改正により、議会が調査権を行使することができるのは、特に必要があると認めるときに限ることとされた。

※3 具体例をイメージ

例えば、東京都議会では、財政委員会・文教委員会・厚生委員会などが置かれていた(令和3年10月6日現在)。

※4 具体例をイメージ

例えば、東京都議会では、新型コロナウイルス感染症対策特別委員会などが置かれていた(令和3年10月6日現在)。

(4) 委員会制度

議会には、通常、本会議と委員会があります。

本会議は、議員全員で構成される議会の意思決定機関です。これに対して、委員会は、一定の分野を集中的に審議するために、一部の議員で構成される合議制の機関です。本会議のほかに委員会が置かれるのは、一部の議員が集中的に審議してその結果を本会議に報告した方が、たくさんの案件をスムーズに処理できるからです。

委員会には、①**常任委員会**、②**議会運営委員会**、③**特別委員会**の3種類がありますが、いずれも置くかどうかは議会の自由とされています(109条1項)。

【議会における委員会】

常任委員会 ※3	その部門に関する調査や議案・陳情の審査などを行う常設の委員会(109条2項)
議会運営委員会	議会の運営・会議規則に関する事項や議長との諮問に関する事項などを調査する常設の委員会(109条3項)
特別委員会 ※4	議会の議決により付議された事件を審査する特別の必要がある場合に設置される委員会(109条4項)

(5) 請願

普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により**請願書**を提出しなければなりません(124条)。

(6) 解散

議会が解散するのは、以下のような場合です。

【議会の解散】 29-23-3、3-24-才

1	住民による議会の解散請求があり（76条）、解散の投票において過半数の同意があった場合（78条）
2	長の不信任議決があり、長が議会を解散した場合（178条1項）
3	議員数の4分の3以上の者が出席し、その5分の4以上の者が同意した場合（地方公共団体の議会の解散に関する特例法2条）

2 執行機関

地方自治法における**執行機関**とは、地方公共団体の事務を管理・執行する機関であって、自ら地方公共団体の意思を決定し外部に表示する権限を有するものをいい、行政組織法における行政庁の概念に類似します。 5 23-22-2

地方公共団体には、執行機関として、法律の定めるところにより、**長**と**行政委員会（行政委員）**が置かれます（138条の4第1項）。 23-22-1

(1) 長

① 地位

都道府県の長は**都道府県知事**、市町村の長は**市町村長**です（139条）。いずれも、住民の**直接選挙**で選任され（憲法93条2項）、任期は**4年**です（140条1項）。

② 権限

長は、以下のような権限を有しています。 6

【長の権限】

地方公共団体の 統轄・代表	地方公共団体を統轄し、これを代表すること（147条）
事務の 管理・執行	地方公共団体の事務を管理し、これを執行すること（148条）
担任意務	①議会に議案を提出すること 26-23-5、3-23-4 ②予算を調製 7 し、これを執行すること ③地方税を賦課徴収し、分担金・使用料・加入金・手数料を徴収し、過料を科することなど（149条）

※5 引っかけ注意!



地方自治法における執行機関と行政組織法における執行機関は意味が異なりますので、注意しましょう。

※6 参考

長は、執行機関相互の間にその権限の帰属につき疑義が生じたときは、これを調整しなければならない（138条の3第3項）。 23-22-4

※7 用語

調製：作成すること。

③ 補助機関

補助機関とは、長の職務を補助する機関のことです。補助機関には、長を補佐する**副知事・副市町村長**と、地方公共団体の会計事務をつかさどる**会計管理者**があります。

副知事は都道府県に、副市町村長は市町村に置かれ、定数は**条例**で定めるものとされています（条例で定めることにより置かないこともできます）（161条）。※1

他方、**会計管理者**は、都道府県・市町村ともに必ず1人置かなければならないとされています（168条1項）。※2

(2) 行政委員会（行政委員）

① 行政委員会（行政委員）とは何か

行政委員会（行政委員）とは、長から独立した地位と権限を有する執行機関であり、長への権力の集中を防止するために設けられたものです。複数の人間で構成される合議制の機関の場合は**行政委員会**、1人の人間で構成される独任制の機関の場合は**行政委員**と呼ばれます。

都道府県・市町村には、以下のような行政委員会（行政委員）を置かなければなりません（180条の5）。※3

【行政委員会（行政委員）の設置】

都道府県・市町村ともに設置が必要	①教育委員会 図20-21-3
	②選挙管理委員会 図20-21-4
	③人事委員会（又は公平委員会）
	④監査委員 図20-21-5
都道府県のみ設置が必要	①公安委員会
	②労働委員会
	③収用委員会
	④海区漁業調整委員会
	⑤内水面漁場管理委員会
市町村のみ設置が必要	①農業委員会
	②固定資産評価審査委員会

② 行政委員会（行政委員）の権限 ※4

行政委員会は、法律の定めるところにより、法令又は普通地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、**規則その他の規程**を定めることができます（138条の4第2項）。図23-22-3

※1 参考

副知事・副市町村長は、長が議会の同意を得て選任する（162条）。

※2 参考

会計管理者は、長がその**補助機関である職員の中から任命する**（168条2項）。図26-21-オ

※3 参考

選挙管理委員会と監査委員は地方自治法を根拠として設置されるが、他の行政委員会は地方自治法以外の個別の法律を根拠として設置される。

※4 参考

行政委員会は、①予算の調製・執行、②議会に対する議案の提出、③地方税の賦課徴収、分担金・加入金の徴収、過料を科すこと、④決算の議会への認定の付託は、法律に特別の定めがある場合を除いて、することができない（180条の6）。

条例や長の規則との違いは、以下の表のとおりです。

【条例・長の規則・委員会の規則の違い】

	条例	長の規則	委員会の規則
権利の制限・義務の賦課	可能 (14条2項)	不可	
罰則	刑罰又は過料 (14条3項)	過料のみ (15条2項)	不可
根拠法	地方自治法		個別の法律による 授權が必要(138 条の4第2項)

③ 監査委員と外部監査

監査委員とは、地方公共団体の事務や会計の処理が適正に行われているかをチェックする機関のことです。この監査委員は、**独任制**の機関です。^{※5 ※6}

監査委員は、長が、**議会の同意**を得て、**識見を有する者**(人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者)及び**議員**の中から選任します(196条1項本文)。^{※7 ※8} 図元-24-2・3

監査委員の定数は、都道府県及び政令で定める市にあっては4人、その他の市及び町村にあっては**2人**とされていますが、**条例**でその定数を増加することができます(195条2項)。図元-24-4

監査委員による監査には、自主的に行われる**一般監査**と、住民・議会・長からの請求・要求に基づいて行われる**特別監査**があります。^{※9} 図21-22-4

【監査委員による監査】

一般監査	財務監査 (199条1項)	財務・経営に関する監査 →毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて行われる 定例監査 (199条4項)と、必要があると認めるときに行われる 随時監査 (199条5項)がある
	行政監査 (199条2項)	一般行政事務の執行に関する監査 図 18-21-3、21-22-5 →必要があると認めるときに行われる

※5 引っかけ注意!



行政委員会(行政委員)のうち、監査委員だけが独任制の機関です。「監査委員会」ではないので注意しましょう。

※6 参考

普通地方公共団体の常勤の職員は、監査委員を兼務することができない(196条3項)。図元-24-1

※7 法改正情報

平成29年の地方自治法改正により、監査委員の選任の義務付けが緩和され、条例で議員のうちから監査委員を選任しないことができるようになった(196条1項ただし書)。

※8 参考

都道府県及び政令で定める市にあっては、識見を有する者のうちから選任される監査委員のうち少なくとも1人以上は、常勤としなければならない(196条5項)。図元-24-5

※9 参考

監査委員は、自治事務・法定受託事務を問わず監査することができる(一定の除外事由あり)。図21-22-5

特別監査	①事務監査請求による監査（75条）
	②議会の請求による監査（98条2項）
	③長の要求による監査（199条6項）
	④財政的援助を与えているもの等に関する監査（199条7項）
	⑤住民監査請求による監査（242条） など

監査委員の監査とは区別されるものとして、外部監査人との契約による監査があります（**外部監査制度**）。これは、地方公共団体におけるチェック機能を強化するために、外部の専門家が契約に基づいて行う監査のことです。^{※1 ※2}

外部監査制度には、**包括外部監査制度**と**個別外部監査制度**の2種類があります。

【外部監査制度】

	意味	導入の義務 ^{※3}
包括外部監査制度	毎会計年度ごとに契約を締結し、外部監査人が自己の判断に基づき特定の事件を監査する制度	①都道府県、指定都市、中核市は必須 ②それ以外の地方公共団体は、条例により任意
個別外部監査制度	議会・長などの請求・要求があった場合に、個別の事項ごとに契約を締結し、監査委員に代わって監査する制度	条例により任意

3 議会と長の関係

（1）首長主義

地方公共団体では、議会の議員も長も、ともに住民により直接選挙されることから（憲法93条2項）、**首長主義**が採用されているといえます。この首長主義の下では、議会と長が互いに牽制し合って職務を行うことが期待されます。

例えば、議会と長の間に意見の対立が生じた場合、長は、議会の議決や選挙を拒否して、再度の議決を求めることができます。これを**長の拒否権**といいます。

また、議会は長に対する**不信任議決**をすることができ、これに対して、長は**議会を解散**することができます。この点で、議院内閣制と同様の仕組みが採用されています。

※1 参考

外部監査制度は、1997年（平成9年）の地方自治法改正により導入されたものである。^{図21-22-1}

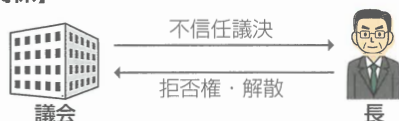
※2 参考

外部監査人の監査を受ける場合であっても、従来の監査委員を廃止することはない。

※3 法改正情報

平成29年の地方自治法改正により、条例により任意で包括外部監査を実施する地方公共団体は、条例で定める会計年度において実施すれば足りるものとされた（他方、都道府県・指定都市・中核市は、従来どおり、毎会計年度実施する必要がある）。

【議会と長の関係】



(2) 長の拒否権

長の拒否権には、議会に対して異議があれば任意に行使することができる**一般的拒否権**と、一定の要件を満たす場合に必ず行使しなければならない**特別拒否権**があります。そして、長が拒否権を行使する場合（議会の議決につき再議を要求する場合）、その理由を示さなければなりません（176条1項、177条）。

【長の拒否権】

	要件	行使	再度同じ議決がされた場合
一般的 拒否権	議会の議決について異議があるとき（176条1項）※4	任意	条例・予算については異議があるときは、出席議員の3分の2以上の者の同意により、それ以外のときは、過半数の同意により、同じ議決がされた場合、その議決が確定する（176条2項・3項）
特別 拒否権 ※6	議会の議決・選挙がその権限を超え又は法令・会議規則に違反すると認めるとき（176条4項）※19-23-2、24-23-4、26-21-ウ、3-24-イ	義務	審査の申立てができる（176条5項）※5
	普通地方公共団体の義務に属する経費を削除し又は減額する議決をしたとき（177条1項1号）		その経費及びこれに伴う収入を予算に計上して支出できる（177条2項）
	非常の災害による応急・復旧の施設又は感染症予防のために必要な経費を削除し又は減額する議決をしたとき（177条1項2号）		その議決を不信任の議決とみなすことができる（177条3項）

(3) 長の不信任と議会の解散

① 初回の不信任議決

議会が長の不信任議決をするためには、議員数の**3分の2**以

※4 法改正情報

平成24年の地方自治法改正により、一般的拒否権の対象が条例・予算以外の議決事項にも拡大された。

※5 参考

総務大臣又は都道府県知事は、審査の結果、議会の議決・選挙がその権限を超え又は法令・会議規則に違反すると認めるときは、その議決・選挙を取り消す旨の裁定をすることができ（176条6項）、その裁定に不服があるときは、議会又は長は、裁定のあった日から60日以内に裁判所に出訴することができる（176条7項）。

※6 法改正情報

従来、議会の議決において、収入又は支出に関し執行することができないものがあったときは、長は理由を示してこれを再議に付さなければならないとされていたが、平成24年の地方自治法改正により、この規定は削除された。※24-23-5

上の者が出席し、その4分の3以上の者の同意がなければなりません（178条3項）。

議長から不信任議決をした旨の通知を受けた長は、その通知を受けた日から10日以内に議会を解散することができます（178条1項）。19-23-3、24-23-2 1

そして、長が議会を解散しなかった場合、長は、通知を受けた日から10日を経過した日に失職します（178条2項）。

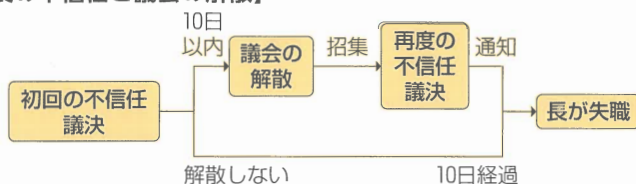
② 再度の不信任議決 26-21-イ

長が議会を解散し、解散後初めて招集された議会において再び不信任議決をするには、議員数の3分の2以上の者が出席し、その過半数の者の同意がなければなりません（178条3項）。

また、長は、議長から再び不信任議決をした旨の通知があった日に失職します（178条2項）。3-24-ア

以上をまとめると、以下の図のようになります。

【長の不信任と議会の解散】



(4) 専決処分

専決処分とは、議会が成立しないときなどに、長が議会の議決すべき事件を処分することをいいます（179条1項本文）。2 3

専決処分をした場合、長は、次の会議において専決処分をした旨を議会に報告し、その承認を求めなければなりません（179条3項）。4

また、普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものについても、長は、専決処分をすることができます。この場合、議会への報告は必要ですが、承認は不要です（180条）。24-23-1、29-23-3

(5) 長の議場への出席

議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められたと

1 過去問チェック

議会において長の不信任の議決がなされた場合には、長は議会を解散することができる。→○（24-23-2）

2 参考

専決処分をすることができるのは長のみであり、行政委員会（行政委員）は、専決処分をすることができない。23-22-5

3 法改正情報

平成24年の地方自治法改正により、副知事・副市町村長の選任が、平成27年の地方自治法改正により、指定都市の総合区長の選任が、それぞれ専決処分の対象から除外された（179条1項ただし書）。

4 法改正情報

平成24年の地方自治法改正により、条例・予算の専決処分について議会が不承認としたときは、長は、必要と認める措置を講じ、議会に報告しなければならないこととされた（179条4項）。

きは、長は議場に出席しなければなりません（121条1項本文）。ただし、平成24年の地方自治法改正により、**出席すべき日時に議場に出席できないことについて正当な理由があり、その旨を議長に届け出たときは、出席しなくてもよいこととされました（121条1項ただし書）。** 24-23-3

4 地域自治区

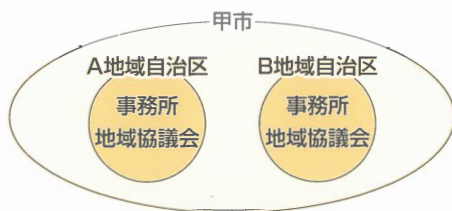
近時、市町村合併が進み市町村の区域が広がったことから、市町村の政治に住民の意見が反映されづらくなってきました。そこで、地方自治法の平成16年改正により、地方公共団体の区域をいくつかのブロックに分けて、その地域のことはその地域の住民たちで決定することができるという**地域自治区**の制度が導入されました。^{※5}

これにより、市町村は、**条例**で定めることにより、地域自治区を設けることができるようになりました（202条の4第1項）。 18-25-A

なお、地域自治区には、簡単な窓口業務などを行う**事務所**を置かなければならず（202条の4第2項）、また、地域自治区の事務に関して市町村長などから諮問を受ける**地域協議会**を置かなければなりません（202条の5第1項）。^{※6} 18-25-B

イメージとしては、以下の図のようになります。

【地域自治区】



※5 参考

地域自治区は、指定都市の区と同様、法人格を有しない行政区である。

※6 参考

地域協議会の構成員は、地域自治区の区域内に住所を有する住民の中から市町村長によって選任される（202条の5第2項）。 18-25-C、22-23-イ

確認テスト

- ☐☐☐ 1 普通地方公共団体の議会は、条例で、常任委員会・議会運営委員会・特別委員会を置かなければならない。
- ☐☐☐ 2 会計管理者の定数は、条例で定めることができ、条例で置かないこともできる。
- ☐☐☐ 3 長も議会の議員も直接住民から選挙されるため、地方公共団体では議院内閣制を採用しているといえる。
- ☐☐☐ 4 市町村は、市町村長の権限に属する事務を分掌させるとともに、地域の住民の意見を反映させつつこれを処理させるため、条例で、その区域を分けて定める区域ごとに、財産区を設けることができる。

解答

1 × 任意に置くことができるにすぎない (109条1項)。 2 × 必ず1人置かなければならない (168条1項)。 3 × 地方公共団体は首長主義を採用している。 4 × 財産区ではなく地域自治区である (202条の4第1項)。



学習のPOINT

地方公共団体の立法には、条例と規則がありますので、それぞれについての条文を押さえた上で、条例に関する最高裁判所の判例を押さえていきましょう。

1 地方公共団体の自主立法

地方公共団体は、その区域内におけるルールを独自に制定することができます。このように、地方公共団体は、自主立法権を有しています。これは、全国一律の法律というルールで規制するよりも、地方公共団体が自主的に制定したルールで規制した方が、地方の実情に応じた規制をすることができるからです。

なお、地方公共団体の自主立法のうち、議会が制定するものを**条例**、長が制定するものを**規則**といいます。

2 条例

(1) 法令と条例の関係

憲法94条は、地方公共団体は、「法律」の範囲内で条例を制定できると規定しています。そこで、法律に違反しなければ、自由に条例を制定することができるようにも思えます。**※1 ※2**

しかし、地方自治法14条1項は、地方公共団体は、「**法令** (=法律+命令)」に違反しない限り、**条例**を制定できると規定しています。つまり、憲法の規定を一步進めて、法律のみならず命令に違反する条例も許されないとしています。

図 2-23-2

なお、条例が国の法令に違反するかどうかは、両者の対象事項と規定文言を対比するのみならず、それぞれの趣旨・目的・内容・効果を比較し、両者の間に矛盾抵触があるかどうかによ

※1 重要判例

憲法が各地方公共団体の条例制定権を認める以上、地域によって差別を生ずることは当然に予期されるから、地方公共団体が売春の取締について各別の条例を制定する結果、その取扱いに差別を生ずることがあっても、平等原則に違反しない(最大判昭33.10.15)。**図** 18-22-3、28-7-1

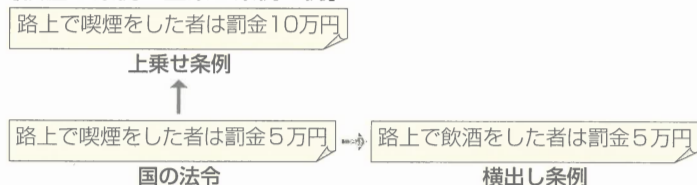
※2 参考

条例は、自治事務・法定受託事務を問わず制定することができる。**図** 18-21-2、19-21-3、26-23-3、30-24-1、3-23-2

って決定しなければならないとされています（徳島市公安条例事件：最大判昭50.9.10）。したがって、国の法令で定めていない分野を規制する**横出し条例**や、国の法令が定めている規制よりも厳しい規制を課する**上乗せ条例**も、趣旨・目的・内容・効果を比較し矛盾抵触がなければ、認められることになります。※1

※2 18-22-5、19-21-5

【横出し条例・上乗せ条例の例】



(2) 権利義務と条例

普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、**条例**によらなければなりません（14条2項）。※19-21-2

(3) 条例と罰則

普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、2年以下の懲役若しくは禁錮、100万円以下の**罰金**、拘留、科料若しくは没収の刑又は5万円以下の**過料**を科する旨の規定を設けることができます（14条3項）。※22-8-5、25-22-4、27-23-1-4、28-22-2、30-23-ア

3 規則

長は、法令に違反しない限り、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができます（15条1項）。条例と同様に、長の定める規則も、法令に違反することはできません。※3 ※4

なお、長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、5万円以下の**過料**を科する旨の規定を設けることができます（15条2項）。※25-22-5、27-23-5、30-23-イ、3-23-3

※1 重要判例

普通地方公共団体が条例をもって普通河川の管理に関する定めをする場合、河川法が適用河川等について定めるところ以上に強力な河川管理の定めをすることは、同法に違反し、許されない（最判昭53.12.21）。※18-22-1

※2 重要判例

地方税法の法定普通税の規定に反する内容の定めを条例に設けることによって当該規定の内容を実質的に変更することは、それが法定外普通税に関する条例であっても、地方税法の規定の趣旨、目的に反し、その効果を阻害する内容のものとして許されない（最判平25.3.21）。※28-24-5

※3 参考

長は、条例の授權がなくても、規則を制定することができる。

※4 参考

規則は長が1人で制定するものであるのに対し、条例は議会の議員全員で審議した上で制定するものであるから、条例と規則が抵触した場合、条例が優先する。

確認テスト

- ☐☐☐ ① 普通地方公共団体は、法律に違反しなければ、命令に違反していたとしても、条例を制定することができる。
- ☐☐☐ ② 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。
- ☐☐☐ ③ 条例が国の法令に違反するかどうかは、両者の対象事項と規定文言を対比することのみによって決定されなければならない。
- ☐☐☐ ④ 普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。

解答

① × 法律のみならず命令に違反する場合も、条例を制定することはできない（14条1項）。 ② ○（14条2項） ③ × 両者の対象事項と規定文言のみならず、それぞれの趣旨・目的・内容・効果を比較し矛盾抵触があるかどうかによって決定されなければならない（徳島市公安条例事件：最大判昭50.9.10）。 ④ ○（15条1項）

学習のPOINT



地方公共団体の財務については、まずはその流れについて理解した上で、それぞれの条文を1つずつ押さえていきましょう。

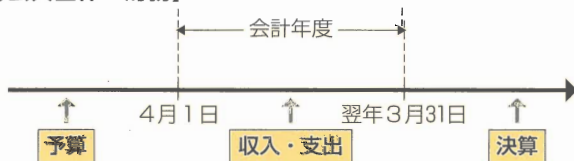
1 地方公共団体の財務の流れ

地方公共団体は、予算、収入・支出、決算などに関する事務（これを**財務**といいます）を独自に処理することができます。このように、地方公共団体は、自主財政権を有しています。

地方公共団体の会計年度※1は、**4月1日**から**翌年3月31日**までと決められています（208条1項）。そして、各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもって、これに充てなければならないとされています（208条2項）。これを**会計年度独立の原則**といいます。

地方公共団体の財務の流れは、以下のとおりです。

【地方公共団体の財務】



※1 用語

会計年度：地方公共団体の収入・支出の計算を区分・整理し、財務会計を明らかにするために設けられる一定の期間のこと。

2 地方公共団体の財務に関する規定

(1) 会計区分

地方公共団体の会計は、**一般会計**と**特別会計**に区分されます（209条1項）。

特別会計は、交通事業・水道事業など地方公共団体の行う特定事業の歳入・歳出についての会計区分です。特別会計は、必要がある場合に**条例**で定めることができます（209条2項）。※2

※2 参考

一般会計には予備費を計上しなければならないが、特別会計には予備費を計上しないことができる（217条1項）。

(2) 予算

① 調製・提出

予算の調製・提出は**長**の権限であり、議員や行政委員会に予算の調製・提出権はありません（149条2号）。

② 議決

議会は、予算について、増額して議決することができますが、長の予算の提出の権限を侵すことはできません（97条2項）。※3 図19-23-1

(3) 収入・支出

① 収入

地方公共団体の収入としては、分担金・加入金・使用料・手数料・地方債などが地方自治法に規定されています。

このうち、分担金・加入金・使用料・手数料については、**条例**で定めなければなりません（228条1項前段）。図28-24-2

これに対して、地方債は、別に法律で定める場合において、**予算**の定めるところにより、起こすことができます（230条1項）。図28-24-1

【地方公共団体の収入】

分担金	特定の事業によって特に利益を受ける者から徴収するもの ※4	条例で定める
加入金	地方公共団体の財産について、新たに使用許可を受けた者から徴収するもの ※5	
使用料	行政財産の許可使用、公の施設の利用につき徴収するもの ※6	
手数料	特定の者に対して提供するサービスの対価として徴収するもの ※7	
地方債	地方公共団体の借入金で、その償還が一会計年度を超えて行われるもの	予算で定める

② 支出 ※8

会計管理者は、**普通地方公共団体の長**の政令で定めるところによる命令がなければ、支出をすることができません（232条の4第1項）。

(4) 決算

会計管理者は、毎会計年度、政令で定めるところにより、**決**

※3 参考

減額して議決することについては、特に制限はない。

※4 具体例をイメージ

例えば、簡易下水道の費用などである。

※5 具体例をイメージ

例えば、地方公共団体の運営するテレビ放送の視聴を開始するにあたって支払う加入金などである。

※6 具体例をイメージ

例えば、公営住宅の使用料や水道料金などである。

※7 具体例をイメージ

例えば、印鑑証明書の発行手数料などである。

※8 参考

地方公共団体は、公益上必要がある場合に限り、寄附又は補助をすることができる（232条の2）。図20-10-4

算を調製し、出納^{すいとう}※1の閉鎖後3ヶ月以内に、証書類その他政令で定める書類と併せて、**長**に提出しなければなりません(233条1項)。^{※2}

(5) 契約

地方公共団体が締結する契約のうち、私法上の契約については、事業の公正の確保や公金の効率的運用のために規制が設けられています。

地方公共団体の行う契約は、**一般競争入札**によるのが原則とされています。もっとも、政令で定める場合には、**指名競争入札・随意契約・せり売り**の方法によることも可能です(234条1項・2項)。^註19-24-1・2、2-10-1・2

最重要判例

● 指名競争入札における村外業者の排除 (最判平18.10.26)

事案

村の発注する公共工事の指名競争入札に平成10年度まで継続的に参加していた村外業者が、平成11年度から16年度までの間、村長により違法に指名を回避されたと主張し、国家賠償請求訴訟を提起した。

結論

国家賠償請求は認められる。

判旨

①村外業者排除の合理性

地方公共団体が、指名競争入札に参加させようとする者を指名するに当たり、①**工事現場等への距離が近く現場に関する知識等を有していることから契約の確実な履行が期待できることや、②地元の経済の活性化にも寄与することなどを考慮し、地元企業を優先する指名を行うことについては、その合理性を肯定することができるものの、③又は④の観点からは村内業者と同様の条件を満たす村外業者もあり得るのであり、価格の有利性確保(競争性の低下防止)の観点を考慮すれば、考慮すべき他の諸事情にかかわらず、およそ村内業者では対応できない工事以外の工事は村内業者のみを指名するという運用について、常に合理性があり裁量権の範囲内であるということとはできない。**^註20-23-3、25-8-ア

②裁量権の逸脱・濫用

村長が、法令の趣旨に反して村内業者のみを指名する運用方針の下に、村外業者に当たることのみを理由として、その業者を指名競争入札に参加させない措置を採ったとすれば、それは、**考慮すべき事項を十分考慮することなく一つの考慮要素にとどまる村外業者であることのみを重視している点に**

※1 用語

出納：現金・物品等の受入れ及び払出しのこと。

※2 法改正情報

平成29年の地方自治法改正により、長は、決算の認定に関する議案が否決された場合において、当該議決を踏まえて必要と認める措置を講じたときは、速やかに、当該措置の内容を議会に報告し、これを公表しなければならないとされた(233条7項)。

判旨 おいて極めて不合理であり、社会通念上著しく妥当性を欠くものといわざるを得ず、裁量権の逸脱又は濫用に当たる。

24-9-4

【地方公共団体の契約】

一般競争入札	不特定多数の者を入札に参加させ、契約の相手方となるために競争させる方法 24-5
指名競争入札	資産や信用等の点であらかじめ適切と思われる特定多数の者を通知によって指名し、入札の方法により競争させる方法 24-1
随意契約	競争の方法によらずに、特定の相手方を任意に選択して締結する方法 ※3 24-2
せり売り	入札の方法によらずに、不特定多数の者を口頭又は挙手によって競争させる方法 24-4

(6) 時効

地方公共団体の金銭債権・債務は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、**5年間**の消滅時効にかかります（236条1項）。20-23-5 ※4

また、地方公共団体の金銭債権・債務の時効による消滅については、法律に特別の定めがある場合を除くほか、時効の援用を必要とせず、また、時効の利益の放棄もできません（236条2項）。

(7) 財産の管理・処分

地方公共団体の財産（公有財産・物品・債権・基金）は、条例又は議会の議決による場合でなければ、これを交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けてはなりません（237条1項・2項）。※5

※3 重要判例

地方公共団体が、地方自治法上、随意契約によることができない場合であるにもかかわらず、随意契約を行ったとしても、かかる違法な契約は、私法上、当然に無効となるものではない（最判昭62.5.19）。24-9-2、29-24-1

※4 過去問チェック

金銭の給付を目的とする地方公共団体の権利は、時効に関し地方自治法以外の法律に特別の定めがある場合を除くほか、時効により消滅することはない。→×（20-23-5）

※5 参考

議会があらかじめ承認を与えたときは、その財産を適正な対価なくして譲渡することができる。20-23-4

確認テスト

- ☐ ☐ ☐ **1** 普通地方公共団体の会計年度は、条例で定めることができる。
- ☐ ☐ ☐ **2** 普通地方公共団体の会計は、一般会計及び特別会計とされている。
- ☐ ☐ ☐ **3** 分担金・加入金・使用料・手数料については、長の定める規則により定めることができる。
- ☐ ☐ ☐ **4** 普通地方公共団体の金銭債権・債務は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、5年間の消滅時効にかかる。

解答 **1** × 4月1日から翌年3月31日までと決められている (208条1項)。 **2** ○ (209条1項) **3** × 条例で定めなければならない (228条1項前段)。 **4** ○ (236条1項)

第6節 住民の権利

重要度 **A**



学習のPOINT

住民の権利の中でも住民監査請求・住民訴訟は、多数出題されている超重要テーマです。あまり時間のとれない人も、このテーマだけは押さえておきましょう。

1 住民

市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の**住民**となります（10条1項）。※1 図2-22-ア

その区域内に**住所**を有していれば、自然人であるか法人であるかを問わず、また、国籍・年齢なども問われません。図26-22-2

2 選挙

(1) 選挙権

選挙権とは、選挙において投票をする権利のことです。

議会の議員及び長の選挙権をもっているのは、**日本国民**たる年齢**満18年**以上の者で、引き続き**3ヶ月**以上その市区町村の区域内に住所を有する者です（18条）。※2 図25-24-1、26-22-3、2-22-イ

(2) 被選挙権

被選挙権とは、公職に立候補する権利のことです。

被選挙権を取得するための条件は、立候補しようとする職種によって異なり、まとめると以下の表のとおりです（19条）。

【被選挙権】

	議員	市町村長	都道府県知事
国籍	日本国民であること		
年齢	年齢 満25年 以上		年齢 満30年 以上
住所	引き続き3ヶ月以上その市区町村の区域内に住所を有する者		なし 図26-22-5

※1 参考

市町村は、別に法律の定めるところにより、その住民につき、住民たる地位に関する正確な記録を常に整備しておかなければならない（13条の2）。図22-23-ウ、2-22-オ

※2 法改正情報

平成28年6月19日より、選挙権年齢が「**満20年以上**」から「**満18年以上**」に引き下げられた。

憲
法

行
政
法

民
法

商
法

基
礎
法
学

一
般
知
識

3 直接請求

住民にとって身近な地方の政治は、国の政治よりも住民に大きな影響を及ぼします。そこで、地方自治法は、住民による監視と参加を可能にするため、地方の政治を直接コントロールすることができる制度を認めています。これを**直接請求**といいます。※1

直接請求には、①**条例の制定改廃**※2 請求、②**事務監査請求**、③**議会の解散請求**、④**議員・長・主要公務員の解職請求**(**リコール**)の4種類があります。図30-26-4

直接請求は、その地方公共団体の有権者の一定割合の署名を集め、この署名を請求先に提出することによってなされます。必要な署名数や請求先については、以下のとおりです。

【直接請求】

	必要な署名数	請求先 ※3	請求後の措置
条例の制定改廃請求 (74条) ※4	選挙権を有する者の総数の 50分の1以上 図 18-23-5、19-22-3、21-22-2	長	請求を受理した日から20日以内に議会を招集し、意見を付けて議会に付議し、その結果を代表者に通知し、かつ、公表する 図 18-23-3、19-22-4・5、26-23-1
事務監査請求 (75条)		監査委員	監査の結果に関する報告を決定し、これを代表者に送付し、かつ、公表するとともに、法律に基づく委員会・委員に提出する
議会の解散請求 (76条)	原則として、選挙権を有する者の総数の 3分の1以上	選挙管理委員会	解散の投票において過半数の同意があったときは、解散する (78条)
議員・長の解職請求 (80条、81条)			解職の投票において過半数の同意があったときは、その職を失う (83条) 図 18-23-4
主要公務員の解職請求 (86条) ※5		長	議会の議員の 3分の2以上の者 が出席し、 4分の3以上の者 の同意があったときは、その職を失う (87条1項)

※1 参考

直接請求は選挙権を有する者でなければできないので、外国人は、直接請求をすることができない。図19-22-1、21-22-3、25-24-2、26-22-4

※2 用語

改廃：改正したり廃止したりすること。

※3 受験テクニック



解散の投票・解職の投票が行われる
議会の解散請求、議員・長の解職請求は、投票を管理する選挙管理委員会に請求する必要があるのに対し、主要公務員の解職請求は解職の投票を行わないので、選挙管理委員会ではなく長に請求すると覚えておきましょう。

※4 参考

地方税の賦課徴収・分担金・使用料・手数料の徴収に関する条例の制定改廃請求をすることはできない (74条1項かつこ書)。図18-23-1、19-22-2、26-23-2、28-24-3、2-22-工、3-23-5

4 住民監査請求・住民訴訟

(1) 住民監査請求

① 住民監査請求とは何か

住民は、直接請求の一種である事務の監査請求をすることにより、地方公共団体の一般事務や財務会計の処理が適正に行われているかをチェックしてもらうことができます。もっとも、事務の監査請求をするためには、選挙権を有する者の総数の50分の1以上の署名を集めなければならない、ややハードルが高くなっています。

そこで、地方自治法は、特に不正が行われやすい財務会計上の行為については、住民1人でも監査請求をすることができますとしています(242条1項)。これを**住民監査請求**といいます。※6

図19-25-ア、21-24-1、29-24-3、2-24-3

事務監査請求と住民監査請求の違いをまとめると、以下の表のとおりになります。

【事務監査請求と住民監査請求】

	事務監査請求	住民監査請求
対象 図25-21-3	地方公共団体の事務全般	地方公共団体の財務会計上の行為又は怠る事実に限られる
必要な署名数	選挙権を有する者の総数の50分の1以上	不要(1人でもできる)
監査の結果に不満があるとき 図25-21-5	訴訟を提起することはできない	住民訴訟を提起することができる

② 住民監査請求の対象

住民監査請求の対象は、**違法又は不当**な財務会計上の行為又は怠る事実です。図19-25-エ、21-24-2 ※8

③ 住民監査請求の内容

住民監査請求によって請求できる内容は、当該行為の防止・是正、当該怠る事実を改めること、当該行為又は怠る事実によって地方公共団体の被った損害を補填するために必要な措置を講ずべきことです(242条1項)。図21-24-4、25-21-4

※5 参考

主要公務員の解職請求の対象となるのは、①副知事・副市町村長、②指定都市の総合区長、③選挙管理委員、④監査委員、⑤公安委員会の委員である(86条1項)。図18-23-2

※6 具体例をイメージ

例えば、議員や長の出張費について監査を請求する場合などである。

※7 参考

住民監査請求は、監査委員に対してすべきこととされている(242条1項)。図21-24-3

※8 過去問チェック

住民監査請求の対象は、公金の支出などの地方公共団体の職員等の作為に限られ、公金の賦課徴収を怠るなどの不作為は、対象とならない。
→×(21-24-2)

④ 期間制限

違法又は不当な財務会計上の行為のあった日又は終わった日から**1年**を経過した後は、**正当な理由**がない限り、住民監査請求をすることはできません（242条2項）。19-25-オ、25-21-2

これに対して、怠る事実に係る住民監査請求については、期間制限はありません（最判平14.7.2）。1

(2) 住民訴訟

① 住民訴訟とは何か

住民監査請求による監査の結果に不満がある住民は、裁判所に対して訴訟を提起することができます（242条の2第1項）。これを**住民訴訟**といいます。

② 住民訴訟の対象

住民訴訟の対象は、**違法**な財務会計上の行為又は怠る事実です。住民監査請求と異なり、不当な財務会計上の行為又は怠る事実は対象とされていません。18-24-5、22-24-イ

③ 住民訴訟の類型

住民訴訟には、請求の内容に応じて、以下の4つの類型があります。23-21

【住民訴訟の類型】

	意味	被告
1号請求	地方公共団体の執行機関・職員が違法な財務会計上の行為をするおそれがある場合に、事前にその差止めを請求する訴訟  2  3  30-18-1、30-26-2	違法な財務会計上の行為をしようとしている執行機関・職員
2号請求	違法な財務会計上の行為の取消し又は無効確認を求める訴訟	違法な財務会計上の行為をした行政庁の所属する地方公共団体
3号請求	違法に公金の賦課徴収又は財産の管理を怠る事実がある場合に、その違法を確認することを求める訴訟	職務を怠った執行機関・職員
4号請求	執行機関等に対し、長・職員・当該行為又は怠る事実に係る相手方への損害賠償請求又は不当利得返還請求をすることを求める訴訟  4  18-24-3、22-24-オ、29-24-2	請求を行うべき執行機関等

1 参考

住民訴訟の場合、怠る事実についても出訴期間の制限がある。

2 参考

差止め請求に基づく差止めは、当該行為を差し止めることによって人の生命・身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがあるときは、することができない（242条の2第6項）。

3 参考

1号請求において、執行停止の制度は認められていない。29-24-4

4 重要判例

住民訴訟の対象とされた普通地方公共団体の不当利得返還請求権が裁判で確定しても、議会は、当該請求権に関する権利放棄をすることができない（最判平24.4.20）。2-24-4

④ 原告適格

住民訴訟を提起することができるのは、住民監査請求をした住民に限られており（242条の2第1項）、これを**監査請求前置主義**といいます。**※5 ※6** 図19-25-イ、21-24-5、22-24-ア、26-22-1・2、27-21-ア

⑤ 管轄

住民訴訟は、当該普通地方公共団体の**事務所**の所在地を管轄する**地方裁判所**に提起することとされています（242条の2第5項）。**図**22-24-エ、27-21-イ

⑥ 出訴期間

住民訴訟の出訴期間については、以下のとおりです。**※7**

【住民訴訟の出訴期間】

監査の結果・勧告に不服がある場合	監査の結果・勧告の内容の通知があった日から30日以内
議会・長などの措置に不服がある場合	その措置に係る監査委員の通知があった日から30日以内
監査委員が監査・勧告を監査請求があった日から60日以内に行わない場合	60日間の期間が経過した日から30日以内
勧告を受けた議会・長等が必要な措置を講じない場合	勧告に示された期間を経過した日から30日以内

5 おおやけ 公の施設

（1）公の施設とは何か

公の施設とは、地方公共団体が住民の福祉を増進する目的で住民に利用させるための施設です（244条1項）。**※8** 図26-44、元-23-1

住民は、公の施設の利用権をもっていますから、地方公共団体は、**正当な理由**がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならず（244条2項）、また、住民が公の施設を利用することについて、**不当な差別的取扱い**をしてはなりません（244条3項）。**※9** 図29-22-2

※5 重要判例

監査委員が適法な住民監査請求を不適法であるとして却下した場合、当該請求をした住民は、適法な住民監査請求を経たものとして、直ちに住民訴訟を提起することができる（最判平10.12.18）。**図**29-24-5

※6 参考

住民訴訟がすでに係属しているときは、他の住民は、別訴をもって同一の請求をすることができない（242条の2第4項）。**図**22-24-ウ、27-21-ウ

※7 参考

住民訴訟の出訴期間は不変期間であるから（242条の2第3項）、出訴期間を経過したことに付き正当な理由があったとしても、住民訴訟を提起することはできない。

※8 具体例をイメージ

例えば、市民会館や図書館などである。

※9 重要判例

一定の地方税を負担しているような「住民に準ずる地位にある者」には、住民と同様に、不当な差別的取扱いの禁止を定めた244条3項の規律が及ぶ（最判平18.7.14）。**図**22-21-3、3-22-エ

(2) 設置・管理等

① 設置・管理

公の施設の設置・管理に関する事項は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、**条例**で定めなければなりません（244条の2第1項）。※1 22-21-2、26-44、29-22-1、30-23-エ、元-23-2、3-22-ア

② 廃止・独占的利用

条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものを廃止したり、条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会において**出席議員の3分の2以上**の者の同意を得なければなりません（244条の2第2項）。23-22-ウ

③ 指定管理者

公の施設の設置の目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、**条例**の定めるところにより、**指定管理者**に公の施設の管理を行わせることができます（244条の2第3項）。※2

22-21-4、26-44、28-22-4、元-23-3

そして、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項は、**条例**で定めなければなりません（244条の2第4項）。※3 23-23-5、29-22-5

普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の**議会の議決**を経なければなりません（244条の2第6項）。23-元-4

なお、普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者に、その管理する公の施設の利用に係る料金をその者の収入として収受させることができます（244条の2第8項）。23-元-23-5

(3) 区域外設置

公の施設は、関係地方公共団体と協議すれば、その地方公共団体の区域外に設置することもできます（244条の3第1項）。※4 22-21-1、29-22-4

この協議については、**関係地方公共団体の議会の議決**を経なければなりません（244条の3第3項）。

※1 具体例をイメージ

例えば、使用料の額や、住民による使用申込・使用承認の制度などである。

※2 参考

指定管理者は、法人である必要はないが、団体でなければならない。

※3 参考

指定管理者の指定の手続は条例によって定めなければならないが、指定それ自体は必ずしも条例によって定める必要はない。23-23-1

※4 具体例をイメージ

例えば、リゾート地に置かれる県民の保養施設などである。

(4) 審査請求

普通地方公共団体の長以外の機関（指定管理者を含む）がした公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、**当該普通地方公共団体の長**に対してするものとされています（244条の4第1項）。 22-21-5、23-23-4、3-22-イ

確認テスト

- ☐ ☐ ☐ **1** 日本国民たる年齢満18年以上の者であれば、市町村の区域内に住所を有していなくても、普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権が認められる。
- ☐ ☐ ☐ **2** 地方税の賦課徴収・分担金・使用料・手数料の徴収に関する条例の制定改廃請求をすることはできない。
- ☐ ☐ ☐ **3** 住民訴訟の対象は、違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実である。
- ☐ ☐ ☐ **4** 公の施設の設置・管理に関する事項は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、条例で定めなければならない。

解答 **1**  引き続き3ヶ月以上市町村の区域内に住所を有する者であることが必要である（18条）。**2**  （74条1項かつこ書）**3**  不当な財務会計上の行為又は怠る事実は対象とならない（242条の2第1項）。**4**  （244条の2第1項）



学習のPOINT

関与には、国が都道府県や市町村に対して行うものと、都道府県が市町村に対して行うものがあります。両者はセットで押さえるようにしましょう。

1 関与とは何か

国と各地方公共団体は、それぞれ独立の団体ですから、それぞれの権限を独立して行使するのが原則です。

しかし、広域的な行政執行等の観点から、国が都道府県や市町村の活動に、また、都道府県が市町村の活動に影響力を行使する必要がある場合もあります。このような影響力の行使を**関与**といいます。※1 図20-43-ア

2 関与の基本原則

(1) 関与の法定主義

関与は、**法律又は政令**によって認められた場合にのみないうるものであり、省令又は通達を根拠として関与を行うことはできません（245条の2）。図18-21-4、29-23-5、2-23-3

(2) 関与の比例原則

関与は、その目的を達成するために必要な最小限度のものとするとともに、普通地方公共団体の自主性・自立性に配慮しなければなりません（245条の3第1項）。

3 関与の基本類型

関与の基本類型には、①**助言又は勧告**、②**資料の提出の要求**、③**是正の要求**※2、④**同意**、⑤**許可・認可・承認**、⑥**指示**、⑦**代執行**※3、⑧**協議**の8種類があります。

また、この8種類以外にも、一定の行政目的を実現するため普通地方公共団体に対して具体的かつ個別的に関わる行為が関

※1 参考

関与については、その種類により、地方自治法上の手続規定が適用されるのであり（247条～250条の5）、行政手続法の聴聞又は弁明の機会の付与に関する規定が準用されるわけではない。

※2 用語

是正の要求：地方公共団体の事務の処理が法令の規定に違反している場合等に、その違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずることを求めること。

※3 用語

代執行：地方公共団体の事務の処理が法令の規定に違反している場合等に、その是正の措置を当該地方公共団体に代わって行うこと。

与として認められています。

もっとも、相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的としてされる裁定（双方を名あて人とするものに限る）や、不服申立てに対する裁決・決定は、関与として認められません。

【関与の基本類型】

	自治事務	法定受託事務
助言又は勧告	○	○
資料の提出の要求	○	○
是正の要求	○	市町村の第2号法定受託事務のみ○
同意	例外的な場合のみ○	○
許可・認可・承認	例外的な場合のみ○	○
指示	例外的な場合のみ○	○
代執行 18-21-5	×	○
協議	○	○

4 係争処理

（1）国と地方公共団体の間の係争処理

国と地方公共団体が相互対等な関係にある以上、国の関与において、国と地方公共団体の間で対立が生じた場合、公平・中立な立場から審査を行う機関が必要となります。そこで、総務省に**国地方係争処理委員会**が設置されています（250条の7第1項）。※4 図25-23-2

① 審査の申出

地方公共団体の長その他の執行機関は、国の関与に不服があるときは、国地方係争処理委員会に対して、文書で**審査の申出**をすることができます（250条の13第1項～3項）。※5 ※6

② 審査後の手続

国地方係争処理委員会は、審査の申出に係るものが自治事務である場合、関与が**違法又は不当**と認めるときに、審査の申出に係るものが法定受託事務である場合、関与が**違法**と認めるときに、国の行政庁に対して、理由を付し、期間を示して、必要

※4 参考

国地方係争処理委員会の委員は、総務大臣が両議院の同意を得て任命する（250条の9第1項）。

※5 参考

国地方係争処理委員会による審査の対象となる関与は、①是正の要求、許可の拒否その他国の公権力の行使に当たるもの、②国の不作為、③協議が調わないときである。

※6 法改正情報

平成24年の地方自治法改正により、国等が是正の要求をした場合に、地方公共団体がこれに応じた措置を講じず、かつ、国地方係争処理委員会への審査の申出もしないとき等に、国等は不作為の違法確認訴訟を提起することができることとされた（251条の7、252条）。

な措置を講ずべきことを勧告し、その内容を地方公共団体の長その他の執行機関に対して通知し、公表します（250条の14第1項・2項）。 24-21-2

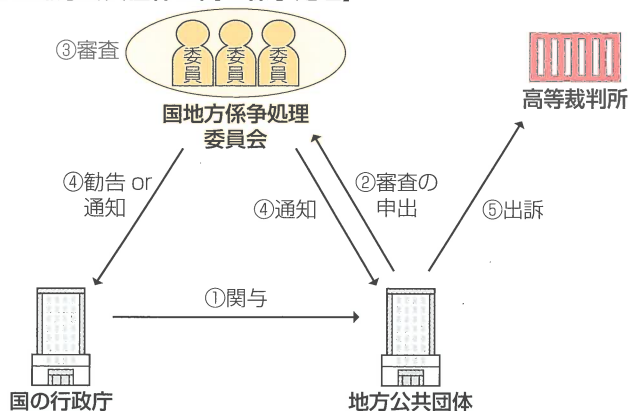
他方、関与が適法かつ妥当と認めるときは、国の行政庁と地方公共団体に対して、理由を付して通知し、公表します（同）。

③ 国の関与に関する訴え

国地方係争処理委員会の審査の結果に不服がある地方公共団体は、**高等裁判所**に出訴することができます（251条の5第1項）。このように、国の関与に関する訴えは、審査の申出をした後でなければ提起することができません（これを**審査申出前置主義**といいます）。

ここまでの流れをまとめると、以下のようになります。

【国と地方公共団体間の係争処理】



(2) 地方公共団体間の係争処理

普通地方公共団体相互（都道府県と市町村）も対等の関係にあることから、都道府県と市町村の間で対立が生じた場合も、国と地方公共団体間の紛争処理手続に準じて、**自治紛争処理委員**による審査の制度が用意されています（251条）。 25-23-2

① 審査の申出

市町村長その他の執行機関は、都道府県の関与に不服があるときは、**総務大臣**に対して、自治紛争処理委員の審査に付する

※1 参考

自治紛争処理委員は、事件ごとに総務大臣又は都道府県知事が任命する（251条2項前段）。 2-23-4

旨の申出をすることができます。そして、審査の申出を受けた総務大臣は、自治紛争処理委員を任命し、これを審査に付します（251条の3第1項～3項）。※2

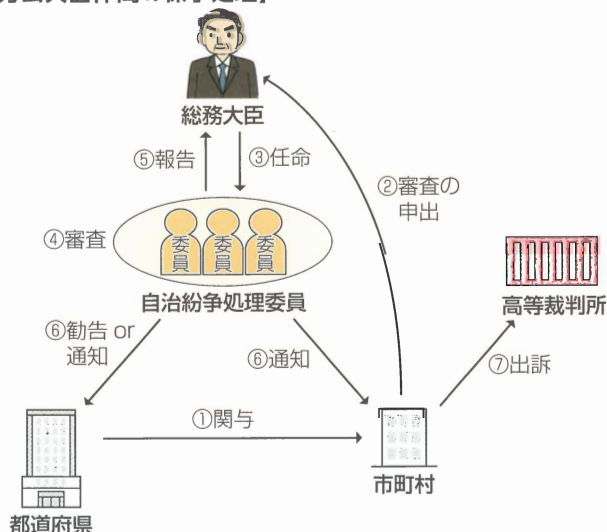
② 審査後の手続

自治紛争処理委員は、国地方係争処理委員会と同様の措置をとることになります（251条の3第5項、250条の14第1項）。※3

③ 都道府県の関与に関する訴え

自治紛争処理委員の審査の結果に不服がある市町村は、**高等裁判所**に出訴することができます（251条の6第1項）。

【地方公共団体間の係争処理】



※2 参考

自治紛争処理委員による審査の対象となるのは、①是正の要求、許可の拒否その他都道府県の公権力の行使に当たるものの、②都道府県の不作為、③協議が調わないときである。

※3 参考

これらの措置をとったときは、直ちにその旨を総務大臣に報告しなければならない（251条の3第8項）。

確認テスト

- ☐ ☐ ☐ 1 関与は、法律又は政令によって認められた場合にのみないうものであり、省令又は通達を根拠として関与を行うことはできない。
- ☐ ☐ ☐ 2 国と地方公共団体の間で対立が生じた場合、公平・中立な立場から審査を行う機関が必要となることから、総務省に自治紛争処理委員が設置されている。

解答 1 ○ (245条の2) 2 × 国地方係争処理委員会である (250条の7第1項)。